

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
חמד עמאר
עודד פורר
יוליה מלינובסקי
יבגני סובה
אביגדור ליברמן
שרון ניר

פ/25/5906

הצעת חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (תיקון – השוואת ההטבות בתעשייה להטבות בחקלאות ותמיכה בתזונה בריאה), התשפ"ה–2025

החלפת סעיף 1 1. בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א–1980¹ (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 1 יבוא :

"מטרה 1. מטרתו של חוק זה לעודד השקעות הון בחקלאות, לשם פיתוח וביסוס החקלאות כאמצעי לחיזוק ההתיישבות והביטחון התזונתי והלאומי של תושבי המדינה, קידום נגישות למזון בריא ומזין, תוך קידום יוזמה וצמיחה כלכלית ושימור משאבי טבע וסביבה, ובכלל זה –

- (1) ביסוס ופיתוח כושר ייצור חקלאי מגוון ;
- (2) יצירת עוגנים כלכליים להתיישבות באזורי פיתוח ;
- (3) עידוד חקלאות משמרת סביבה, משאבי טבע וערכי נופ ;
- (4) שיפור יכולתו של המגזר החקלאי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין-לאומיים ;
- (5) עידוד גידול תוצרת חקלאית בריאה ומזינה,

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 56.

בהתאם להמלצות משרד הבריאות, הנדרשת לשם
חיזוק הביטחון התזונתי בשגרה ובעת חירום של
כלל תושבי מדינת ישראל ובפרט של אוכלוסיות
פגיעות."

תיקון סעיף 4 .2. בסעיף 4 לחוק העיקרי –

(1) לפני ההגדרה "יצרן חקלאי" יבוא :

"אוכלוסיות פגיעות" – קשישים, אנשים בעלי מוגבלויות, תינוקות, נשים
בהריון ומשקי בית בעלי הכנסה נמוכה ;

"חקלאות עירונית" – גידול מזון בריא ומזין בתחומי רשויות מקומיות לרבות
על גבי גגות, במרפסות, בחצרות, בשטחים ציבוריים, במבנים ייעודיים
לחקלאות עירונית ושטחי חקלאות קהילתית."

(2) בהגדרה "יצרן חקלאי" –

(א) ברישה, אחרי "יצרן חקלאי" – "יבוא" כל אחד מאלה : ;

(ב) בפסקה (2), בסופה יבוא "להלן – קבלן שירותים)"; ;

(3) אחרי ההגדרה "יצרן חקלאי" יבוא :

"המועצה הארצית לביטחון תזונתי" – המועצה כהגדרתה בחוק המועצה
הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א–2011² ;

"המנהל" – סגן מנהל כללי בכיר במשרד, המופקד על נושא ההשקעות
והמימון ;

"המינהלה" – המינהלה להשקעות הון בחקלאות במשרד ;

"המשרד" – משרד החקלאות וביטחון המזון ; ;

(4) בהגדרה "תכנית זוטא", במקום "חצי מיליון" יבוא "130 אלף" ;

(5) אחרי ההגדרה "מפעל חקלאי" יבוא :

"מפעל חקלאי בר-תחרות" – מפעל חקלאי שמתקיים בו, בכל שנת מס, אחד
מאלה :

(1) הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל בשוק מסוים, אינה עולה
על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס ;

² : ס"ח התשע"א, עמ' 996.

(2) 25% או יותר מכלל הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 14 מיליון תושבים לפחות; מספר התושבים לפי פסקה זו יעלה, ב-1 בינואר של כל שנת מס, בשיעור של 1.4% ביחס למספר התושבים לפי פסקה זו ב-1 בינואר של שנת המס הקודמת;";

(6) בהגדרה "תוצרת חקלאית", המילים "המיועדים בעיקרם ליצוא" – יימחקו, ואחריה יבוא:

"תוכנית הפיתוח בחקלאות" – מכלול הנהלים למתן הטבות לפי חוק זה, בשנה מסוימת;";

(7) אחרי ההגדרה "הפקודה" יבוא:

"השר" – שר החקלאות וביטחון המזון.

החלפת סעיף 5 3. במקום סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:

"קביעת עקרונות 5. (א) השר, לאחר התייעצות עם המינהלה מדיניות הפיתוח והמועצה הארצית לביטחון תזונתי, יקבע, בצו, מדי שנה, את עקרונות מדיניות הפיתוח של החקלאות בישראל, בהתאם למטרות החוק ולתקציב המינהלה לאותה שנה.

(ב) לא קבע השר את עקרונות מדיניות הפיתוח לפי סעיף קטן (א), עד ליום 1 בינואר של כל שנה, יחולו באותה שנה עקרונות מדיניות הפיתוח שנקבעו לשנה הקודמת."

ביטול סעיפים 6 ו-7 4. סעיפים 6 ו-7 לחוק העיקרי – בטלים.

תיקון סעיף 8 5. בסעיף 8 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), המילה "והמועצה" – תימחק, ובמקום "בשמך" יבוא "בשמה";

(2) סעיף קטן (ב) – בטל.

תיקון סעיף 9 6. בסעיף 9 לחוק העיקרי –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) לשם יישומו של חוק זה, תפעל במשרד מינהלה להשקעות הון בחקלאות, שהרכבה כמפורט להלן:

- (1) המנהל, והוא יהיה היושב ראש ;
- (2) ארבעה נציגי המשרד, מקרב עובדיו, שימנה השר ובכלל אלה : נציג שירות ההדרכה והמקצוע במשרד, חשב המשרד או נציגו והיועץ המשפטי של המשרד או נציגו ;
- (3) שני נציגי משרד האוצר, מקרב עובדיו, שימנה שר האוצר מהם אחד שהוא עובד רשות המסים ;
- (4) נציג משרד הכלכלה והתעשייה, מקרב עובדיו, שימנה שר הכלכלה והתעשייה ;
- (5) נציג משרד הבריאות מקרב עובדי אגף התזונה שימנה שר הבריאות."

- (2) בסעיף קטן (ב), במקום "למינהלה" יבוא "כמשקיף בדיוני המינהלה", והמילה "במועצה" – תימחק ;
- (3) סעיף קטן (ד) – בטל.

הוספת סעיף 9א 7. אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא :

"מניין חוקי 9א. רוב חברי המינהלה ובהם היושב ראש הם מניין חוקי בישיבותיה ; לא נכח מניין חוקי בישיבה כאמור שעתיים לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים הישיבה בכל מספר משתתפים שהוא, ובלבד שכל חברי המינהלה הוזמנו לישיבה לפחות שלושה ימים מראש ; אין בהיעדרות המשקיפים מהישיבה כאמור בסעיף זה כדי לפגוע בתוקף פעולותיה וסמכויותיה של המינהלה."

תיקון סעיף 10 8. בסעיף 10 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא :
 "(א) אלה תפקידי המינהלה :

- (1) לייעץ לשר בקביעת עקרונות מדיניות הפיתוח בחקלאות לפי סעיף 5 ;
- (2) לגבש ולפרסם את תוכנית הפיתוח בחקלאות, בהתאם לעקרונות מדיניות הפיתוח בחקלאות שנקבעו לאותה שנה, ובכלל זה – סדרים ומועדים להגשת בקשות לאישור תוכנית, חישובי עלויות להשקעות במפעל חקלאי ובתשתית ותנאים למתן ההטבות ;
- (3) לפעול לעידוד השקעות המקדמות גידול תוצרת חקלאית

הנדרשת לשם חיזוק הביטחון התזונתי של תושבי מדינת ישראל;

(4) לפעול לפיתוח תשתיות לקיצור שרשרת האספקה של מוצרי חקלאות בין היצרן לצרכן במטרה להגדיל את זמינותו של מזון טרי ובריא ולפחית את בזבוז המזון;

(5) לשפוט ולאשר בקשות למתן הטבות לשם ביצוע תוכניות, בהתאם לתוכנית הפיתוח בחקלאות;

(6) לקיים את הקשר בין יצרנים חקלאיים ובין משרדי הממשלה ורשויות אחרות הנוגעות בדבר בכל עניין הנוגע לביצועו של חוק זה;

(7) לרכז מידע בענייני השקעות הון בחקלאות בישראל ולהפיצו;

(8) להמליץ לפני כל רשות מוסמכת לכך, שתעניק, במסגרת החיקוקים שבתחום סמכותה או שהיא ממונה על ביצועם, הנחה, הקלה, רישיון והלוואה העשויים לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה;

(9) לבצע כל פעולה אחרת לשם הגשמת מטרתו של חוק זה."

ביטול סעיפים 11 עד 9. סעיפים 11 עד 16 לחוק העיקרי – בטלים.

16

תיקון סעיף 17 10. בסעיף 17 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "לתכנית" יבוא "לקבלת הטבה לשם ביצוע תוכנית";

(2) סעיף קטן (ב) – בטל.

תיקון סעיף 18 11. בסעיף 18 לחוק העיקרי, אחרי "מטרת חוק זה" יבוא "ובהתאם לתוכנית הפיתוח בחקלאות לאותה שנה".

תיקון סעיף 19 12. בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) לא תאשר המינהלה תוכנית אלא אם כן הוכח להנחת דעתה כי עם תחילת ביצוע התוכנית:

(1) היה המבקש מגדל תוצרת חקלאית – יש ברשותו, לפי דין, קרקע, מים ומכסות ייצור הדרושים לביצוע התוכנית;

(2) היה המבקש קבלן שירותים – יש לו התקשרות עם מגדל תוצרת חקלאית שברשותו, לפי דין, קרקע, מים ומכסות ייצור הדרושים לביצוע התוכנית."

תיקון סעיף 20 13. בסעיף 20 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), המילים "לאחר שקיבל המלצת ועדה מייעצת" – יימחקו;

(2) סעיף קטן (ג) – בטל.

ביטול סעיפים 21 14. סעיפים 21 ו-22 לחוק העיקרי – בטלים.
22-ו

תיקון סעיף 24 15. בסעיף 24(א) לחוק העיקרי –

(1) בפסקה (1), במקום "20%" יבוא "25%";

(2) בפסקה (2), במקום "10%" יבוא "20%".

הוספת סעיפים 16. אחרי סעיף 24 לחוק העיקרי יבוא:
24א עד 24ג

"מסלולים נוספים 24א. הממשלה, לפי הצעת השרים שתגובש לאחר התייעצות עם המינהלה ועם משרד הבריאות, רשאית להחליט על סוגי השקעות שיקדמו את מטרת החוק, בגינם יינתנו הטבות (בסעיף זה – מסלולים); השר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את המסלולים; לגבי כל אחד מהמסלולים תחליט הממשלה, בין השאר, לגבי אלה:

(1) שיעור המענק באחוזים מההשקעה של המפעל בהתאם לתוכנית המאושרת;

(2) תנאים ייחודיים לאישור התוכניות;

(3) דרכים ומועדים להגשת תוכניות לאישור;

(4) התנאים והמועדים לתשלום המענק;

(5) אזורים שבהם יינתן המענק, ויכול שייקבעו האזורים האמורים בסעיף 24(א), או אזורים אחרים, ובלבד שאזורים אחרים ייקבעו לפי פרק כ"ו בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט–2009.³

³ ס"ח התשס"ט, עמ' 157.

תקציב שנתי 24ב. (א) תקציב שנתי בסך 250 מיליון שקלים

חדשים לפחות, למימון השקעות הון בחקלאות לפי סעיפים 24 ו-24א, ייקבע בתחום פעולה נפרד בסעיף תקציב המשרד בחוק התקציב השנתי; בסעיף זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.⁴

(ב) המשרד יקצה, מדי שנה, לפחות 40% מהסכום האמור בסעיף קטן (א) להשקעות לפי סעיף 24.

קידום חקלאות 24ג. השר יקבע מסלולים ייעודיים לתמיכה בחקלאות עירונית וביטחון עירונית, לרבות השקעה בהקמת מרכזים עירוניים לגידול ואספקת מזון טרי מתוצרי חקלאות, אשר יפעלו בשגרה ובעת חירום לשם חיזוק הביטחון התזונתי במדינת ישראל.

ביטול סעיפים 27 17. סעיפים 27 ו-28 לחוק העיקרי – בטלים.
28-א

תיקון סעיף 31 18. בסעיף 31 לחוק העיקרי, במקום "בעל מפעל חקלאי מאושר הזכאי" יבוא "בגינו שולם מענק ואשר זכאי".

החלפת סעיף 33 19. במקום סעיף 33 לחוק העיקרי יבוא:

"המס על הכנסה 33. על אף האמור בסעיף 126(א) לפקודה, חברה החל על חברה בערבון מוגבל ואגודה שיתופית חקלאית שבחברה ממפעל חקלאי להיות נישומה כחברה מכוח סעיף 62 לפקודה, זכאית כי לגבי הכנסתה ממפעל חקלאי בר-תחרות בר-תחרות יוטל מס חברות בשיעורים כמפורט להלן:

(1) באזור פיתוח א' – 9% ;

(2) בשאר הארץ – 16%."

הוספת סעיפים 33א 20. אחרי סעיף 33 לחוק העיקרי יבוא:
עד 33ג

⁴ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

"מס על דיבידנד 33א. על אף האמור בסעיף 125ב לפקודה, על דיבידנד מהכנסה ממפעל המשתלם מתוך הכנסה של חברה ממפעל חקלאי חקלאי בר-תחרות בר-תחרות יחול שיעור מס של 20%.

מס על הכנסה של 33ב. על אף האמור בסעיף 121 לפקודה, המס על הכנסה יחיד ממפעל חקלאי החל על מי שלא חל עליו סעיף 33, ממפעל חקלאי בר תחרות בר תחרות יהיה בשיעורים כמפורט להלן:

(1) באזור פיתוח א' – 23% ;

(2) בשאר הארץ – 29%.

פחת מואץ למפעל 33ג. מפעל חקלאי בר-תחרות זכאי לפחת מואץ, חקלאי בר תחרות בשיעורים ובתנאים הקבועים בסעיף 31, בשל נכסים יצרניים המשמשים אותו, ובלבד שסך כל הפחת שינוכה לא יעלה על המחיר המקורי של הנכס."

ביטול סעיפים 34 עד 21. סעיפים 34 עד 35 לחוק העיקרי – בטלים. 35א

תיקון סעיף 38 22. בסעיף 38 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "להטבות הקבועות בחוק" יבוא "להטבות לפי פרק ה' ולפי סעיף 31 לחוק";

(2) סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) – בטלים.

תיקון סעיף 39 23. בסעיף 39(ג) לחוק העיקרי, במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) להתלות או לבטל את האישור, כולו או חלקו, לעתיד או למפרע;".

תיקון סעיף 40 24. בסעיף 40 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) ניתן אישור או מענק על יסוד הודעות כוזבות או מטעות, רשאית המינהלה להחליט אחד מאלה, לאחר שנתנה למי שקיבל את האישור או המענק הזדמנות סבירה בנסיבות העניין להשמיע בפניה את טענותיו בטרם ההחלטה:

(1) להתלות או לבטל את האישור, כולו או חלקו, לעתיד או למפרע;

(2) לעכב הטבות עד לבירור העניין;

(3) לדרוש החזרת הטבות שניתנו;

(4) לקבוע כי מקבל האישור לא יהיה זכאי לקבל הטבות חדשות או

נוספות לפי החוק למשך תקופה שלא תעלה על שנתיים מיום החלטתה."

תיקון סעיף 41 25. בסעיף 41 לחוק העיקרי –

- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "בסעיף 39(ג)(3)" יבוא "או בסעיף 40(א)(3)" ובמקום "תשעים" יבוא "שישים";
- (2) סעיף קטן (ג) – בטל.

תיקון סעיף 46א 26. בסעיף 46א לחוק העיקרי האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא:

"(ב) על גביית אגרות לפי חוק זה יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995⁵."

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים 27. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000⁶, בתוספת הראשונה, בפרט 19, אחרי פרט משנה (3) יבוא:

מינהליים

"(4) החלטה של המנהל או של המינהלה לפי חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980."

דברי הסבר

לעיסוק בחקלאות יש תועלות ציבוריות רבות בתחומי ההתיישבות, החברה, התרבות, התיירות והסביבה. החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980 (להלן – החוק), אינו מקצה את מלוא המשאבים לעידוד השקעות הון בחקלאות, דבר אשר גורם לשחיקה במעמדה של החקלאות בישראל. לפיכך, מוצע לבצע רפורמה בחוק באופן שייצור הקבלה בין ההטבות הניתנות לתעשייה לאלו הניתנות לחקלאות. כך למשל, מוצע לאפשר מתן הטבות מס ומענקים בתנאים נוחים ולקבוע שיעורי מס מופחתים בהתאם לשיעורים הקיימים בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959.

לצד קידום ענף החקלאות, מטרתו של תיקון מוצע זה לקדם את הביטחון התזונתי של האזרחים תוך מתן דגש על זמינות מזונות בריאים בשגרה ובחירום. חוסר הביטחון התזונתי העומד על כ-30% מהאוכלוסייה הבוגרת מחייב לבצע פעולות במטרה לצמצום פערים אלו. כמו כן, מוצע להקצות משאבים תקציביים למענקים במסלולי הטבות שייקבעו, לעודד מענקים לתמיכה בחקלאים שיקדמו חקלאות בעלת תועלות אקולוגיות וחקלאות אשר מתאימה עצמה לדרישות הגנת הסביבה.

בנוסף, מוצע להגדיל את שיעורי המענקים הקבועים במסלולים המרכזיים שנקבעו בחוק ולהסמיך את הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע מסלולים נוספים, השונים מהמסלולים המרכזיים על פי פרמטרים ועקרונות שייקבעו.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אלון שוסטר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1951/25).

⁵ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

⁶ ס"ח התש"ס, עמ' 190.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' בסיוון התשפ"ה (16.06.2025)